

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구 및 주의

제 목 : 예산편성 관리 부적정

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무개요

경영관리부는 제이디씨파트너스(주)(이하 ‘파트너스’)의 직제규정에 따라 예산 및 운용전반에 관한 사항을 담당하고 있어 파트너스의 예산편성을 담당한다.

2. 관계법령 및 판단기준

파트너스에는 예산의 편성과 집행에 관해 정관 제42조(예산편성 및 사업계획의 수립)외에 구체적인 하부 실무 규정이나 지침이 마련되어 있지 않다.

그러나, 파트너스가 공기업인 제주국제자유도시개발센터 시설물의 관리, 미화, 면세점의 매장물류, 경비 등을 위해 설립된 점을 고려하면 합리적인 예산편성·집행에 관한 실무기준을 마련할 때까지는 파트너스의 정관에서 정하고 있는 사항을 준수하고 공공기관의 예산의 원칙, 예산의 구분, 편성절차 등의 체계를 준용하는 것이 타당하다.

파트너스의 예산 회계연도는 국가재정법 제2조(회계연도)¹⁾와 제주국제자유도시개발센터의 운영을 통제하는 기준이 되는 법률인 공공기관의 운영에 관한법률 제38조(회계연도)²⁾, 공기업·준정부기관회계기준 제2조(재무제표 등의 작성원칙) 제2항³⁾에 따라 매년 1월1일에 시작하여 12월 31일까지로 하여야 한다. 파트너스의 정관 제44조(영업년도)⁴⁾는 앞의 국가재정법 등이 정하고 있는

1) 국가재정법 제2조(회계연도) 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다.

2) 공공기관의 운영에 관한법률 제38조(회계연도) 공기업·준정부기관의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

3) 공기업·준정부기관회계기준 제2조(재무제표 등의 작성원칙) ② 연결재무제표 작성대상인 종속회사의 재무제표는 규칙 및 이 기준에 따라 작성하여야 한다.

4) 파트너스 정관 제44조(영업년도) 당 회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

기간과 동일하게 영업년도를 정하고 있다.

예산의 편성 시기와 관련하여 파트너스의 정관 제41조 제1항⁵⁾에 따라 다음 회계연도 개시 전까지 예산을 편성하고 사업계획을 확정하여 제주국제자유도시개발센터 이사장에게 제출하여야 한다. 따라서, 파트너스는 매년 12월31일 이전까지 다음연도의 예산과 사업을 확정하여 제주국제자유도시개발센터 이사장에게 제출하여야 한다.

예산의 구성은 파트너스의 정관 제41조 제2항⁶⁾, 국가재정법 제19조(예산의 구성)⁷⁾, 제20조(예산총칙) 제1항⁸⁾, 공공기관의 운영에 관한 법률 제40조(예산의 편성) 제1항⁹⁾에 따르면 예산총칙·추정손익계산서·추정대차대조표와 자금계획서로 하여야 하며, 필요시 기능별로 손익예산, 자본예산과 구매예산 등으로 구분하여 편성·운영될 수 있도록 하고, 예산총칙에는 계속비, 이월비, 그 밖에 예산집행에 필요한 사항(전용, 이용, 이체에 관한 사항, 차입금예산의 한도 등) 등을 포함해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

파트너스는 정관에서 정하고 있는 시기와 다르게 2020회계연도의 사업계획 및 예산안을 2020년 3월 13일에 이사회 승인을 얻어 확정하였다. 파트너스는 예산이 회계연도 개시 전에 확정되지 않을 경우 예산집행에 관한 사항을 정하는 준예산 등의 기준을 갖추고 있지 않았다. 담당자는 예산이 확정되기 전까지는 지방공기업법 제65조의 2에 따라 예산이 불성립되었을 시, 예산 집행은 준예산으로 편성하여 사용할 수 있으며, 지방자치법 제131조에 따라 준예산을 집행하였다고 한다.

5) 파트너스 정관 제42조(예산편성 및 사업계획의 수립) ① 당 회사는 다음 회계연도 개시 전까지 예산을 편성하고 사업계획을 확정하여 제주국제자유도시개발센터 이사장에게 제출하여야 한다.

6) 파트너스 정관 제42조(예산편성 및 사업계획의 수립) ② 당 회사의 예산은 예산총칙·추정손익계산서·추정대차대조표와 자금계획서로 하여야 하며, 필요한 경우 기능별로 손익예산, 자본예산과 구매예산 등으로 구분하여 편성·운영될 수 있도록 하여야 한다.

7) 국가재정법 제19조(예산의 구성) 예산은 예산총칙·세입세출예산·계속비·명시이월비 및 국고채무부담행위를 총칭한다.

8) 국가재정법 제20조(예산총칙) ① 예산총칙에는 세입세출예산·계속비·명시이월비 및 국고채무부담행위에 관한 총괄적 규정을 두는 외에 다음 가 호의 사항을 규정하여야 한다.

1~2. 생략, 3. 그 밖에 예산집행에 관하여 필요한 사항

9) 공공기관의운영에관한법률 제40조(예산의 편성) ① 공기업·준정부기관의 예산은 예산총칙·추정손익계산서·추정대차대조표와 자금계획서로 구분하여 편성한다.

그리고, 확정된 예산에는 예산구성 요소인 예산총칙, 추정재무상태표와 추정손익계산서가 포함되어 있지 않았다. 담당자는 추정재무상태표와 추정손익계산서는 제주국제자유도시개발센터 시설관리 용역 등의 계약금액이 확정된 이후에 회계업무를 대행하는 자(담당자 설명으로는 회계사무실)가 작성한다고 하였다.

또한, 계속비와 이월, 예산의 조정(전용, 이용, 이체) 등의 예산집행에 관한 사항을 정하는 예산총칙을 수립하지 않았기 때문에 예산이 부족한 사업이 발생할 경우 해당 예산을 예산 내에서 조정하여 확보하거나 사고이월이나 명시이월의 근거를 갖추지 못 하게 되었다.

【관계부서 의견】

경영관리부는 위와 관련하여 다음과 같은 의견을 제시하였다.

파트너스의 예산편성 시기와 관련하여 파트너스의 예산은 전적으로 용역계약을 기반으로 하므로 용역계약이 체결되지 않으면 예산의 수입 및 지출금액이 확정될 수 없다고 하였다.

2020회계연도 기준 제주국제자유도시개발센터(이하 'JDC')와의 용역계약 5건은 2020.02.26. ~ 2020.03.17.에 걸쳐 체결되었고, (주)제인스와의 용역계약 2건은 2019.12.31.에 1건, 2020.01.31.에 1건이 계약되었으며, 예산편성의 기본이 되는 계약 산출내역서 또한 2020.02.14. 확정되었기 때문에 사실상 회계연도 이전에 예산편성이 불가능했다고 하였다.

특히, 2020년도의 경우 JDC와의 용역계약이 9개에서 5개로 통합되었고, 용역계약 공통기준 수립(2020.02.14.)으로 산출내역이 변경되었으며, 세인트존스 베리 아카데미 제주(이하 'SJA')의 시설위탁관리 용역의 계약 여부가 불확실하였기 때문에 2019년 용역계약을 바탕으로 예산안을 편성한다 할지라도, 예산금액을 합리적으로 계상하기 어려웠다고 하였다.

이처럼, 파트너스의 예산은 전적으로 용역계약의 계약금액에 의해서 편성되어야 합리적으로 편성할 수 있기 때문에 파트너스의 예산편성을 회계연도 전에

완료하는 것은 현재의 용역계약 형태에서는 어렵다고 판단된다고 하였다.

하반기 노임단가의 발표가 12월 중순이후에 발표되기 때문에 이를 반영하지 않고 직전연도 하반기 변경계약 산출내역을 기준으로 하여 차년도 예산을 수립한다면 회계연도 시작 전 가능은 하겠지만, 차년도 계약완료 후 추가경정이 불가피하다고 하였다.

파트너스의 예산편성 및 집행에 관한 지침과 관련하여 파트너스의 경우, 내부의 예산 편성 및 집행지침이 별도로 마련되어 있지 않아 JDC의 지침을 준용하였으나, 파트너스의 사업과 JDC의 사업이 사업구조가 다르기 때문에 이를 준용하여 적용하기 어려운 부분들이 있었다고 하였다.

경영관리부의 예산편성 금액을 확정시키는 용역계약의 금액이 회계연도 개시전에 확정되지 않기 때문에 편성이 불가능하다는 의견은 파트너스의 정관에서 회계연도 개시전에 확정된 예산을 JDC에 제출하도록 하고 있는 점, 예산이라는 것이 경영계획의 일부인 사업계획을 정하는 것을 포함하고 있다는 점, 그에 따라 편성하는 사업수입 또는 사업비 또한 합리적인 추정을 바탕으로 하는 것이며 사업집행에 따라 변경하는 경우 추가경정하기도 하는 계획금액인 것이지 확정금액이어야 하는 것은 아니라는 점에서 수용할 수 없다.

그리고, 계약확정 시까지 편성된 예산이 없을 경우 인건비, 복리후생비, 사무실운영비 등의 예산을 집행할 근거가 없게 되기 때문에 회계연도 개시 후에 확정된 계약을 바탕으로 추가경정을 한다 하더라도 합리적 추정에 근거하는 계획금액으로 회계연도 개시전에 예산편성을 확정하여야 한다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 파트너스의 예산편성 방향과 원칙, 절차, 일정, 수입·지출 과목, 인건비·복리후생비·소모성 경상비 등의 비목별 편성 제약과 세부작성 기준, 예산편성 내역의 설명자료 등을 정하는 예산편성지침을 제주국제자유도시개발센터의 출자회사 관리부서와 협의하여 마련하고, 이에 따라 예산을 편성하시고, **[개선]**
- ② 향후, 예산편성의 시기와 예산구성의 내용이 파트너스의 정관 등에서 정하고 있는 사항을 준수하도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **[주의]**